



PUTUSAN
Nomor 3887 K/PDT/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ARYA SJAHREZA BAYU LESMANA, bertempat tinggal di Jalan Bandung 34, RT 001, RW 002, Kel/Desa Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dony Setio Budi, S.H., M.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Belida, Nomor 50, RT VII, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- PT. BANK MEGA Tbk JAKARTA, Cq. KANTOR CABANG BANK MEGA SAMARINDA**, dahulu berkedudukan di Jalan Kyai Haji Agus Salim, Nomor 3 B-C, Kel/Desa Inang Luar River, Kelurahan Samarinda Kota, Kota Samarinda, sekarang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 33-B, Kel/Desa Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yoga Wisnu Yoedapradja, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Bank Mega Tbk., berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Menara Bank Mega, Lantai 15, Jalan Kapten Tendean Kav.12-14A, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023;

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 3887 K/Pdt/2024



2. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KALIMANTAN TIMUR DAN UTARA, Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SAMARINDA**, beralamat di Jalan Ir. H. Juanda, Nomor 6, Kel/Desa Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bagus Kurniawan dan kawan-kawan, Para Karyawan untuk dan atas nama serta mewakili Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juni 2023;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **MARIA ASTUTI, S.H.**, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), beralamat di Jalan Arief Rahman Hakim Nomor 40, Kel/Desa Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. **SOEGIARTO DJOJO**, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma 45, RT 003, RW 005, Kel/Desa Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;
3. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Cq. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 22, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;

Para Turut Termohon Kasasi;

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 3887 K/Pdt/2024



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tenggarong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah hubungan hukum Keperdataan antara Penggugat sebagai Debitur dengan Tergugat sebagai Kreditur dalam Perjanjian Kredit Nomor 04, tertanggal 08 April 2008 yang berlaku sejak tanggal 08 April 2008 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan segala akibat hukum dari padanya, karena telah melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan Penggugat dan terbukti telah melanggar Ketentuan dalam Perjanjian Kredit Nomor 04, tertanggal 08 April 2008;
5. Menyatakan batal demi hukum Risalah Lelang Nomor 190/61/2022 yang diterbitkan oleh Tergugat II atas objek Tanah dan Bangunan alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 683, seluas 574 m² (meter persegi) Atas Nama Arya Sjahreza Bayu Lesmana (Penggugat) pada Objek Perjanjian Kredit Nomor 04, tertanggal 08 April 2008, yang terletak di Jalan Danau Semayang, Nomor 35, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
6. Menunda pelaksanaan Eksekusi terhadap objek Tanah dan Bangunan alas Hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 683, seluas 574 m² (meter persegi) Atas Nama Arya Sjahreza Bayu Lesmana (Penggugat) pada Objek Perjanjian Kredit Nomor 04, tertanggal 08 April

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 3887 K/Pdt/2024



2008, yang terletak di Jalan Danau Semayang, Nomor 35 Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, sampai ditetapkan Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan/atau sampai adanya Putusan Peradilan Umum (Perdata Wanprestasi) yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht*) atas perbuatan Penggugat terhadap kelalaian kewajibannya kepada Tergugat I yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 04, tertanggal 08 April 2008;

7. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang sebesar Rp301.000.000,00 (tiga ratus satu juta rupiah) kepada Sdr. Soegiarto Djojo (Turut Tergugat II);
8. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan uang sebesar Rp699.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) kepada Sdr. Soegiarto Djojo (Turut Tergugat II);
9. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 683, seluas 574 m² (meter persegi) Atas Nama Arya Sjahreza Bayu Lesmana (Penggugat) kepada Tergugat I, kembali ke keadaan dalam Perjanjian Kredit Nomor 04, tertanggal 08 April 2008;
10. Memerintahkan Turut Tergugat III agar tidak melakukan balik nama/ peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 683 atas nama Arya Sjahreza Bayu Lesmana (Penggugat) sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*incracht*); dan/atau apabila ternyata telah dilakukan balik nama/peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 683 tersebut, oleh karena dalam Perkara *a quo* menyatakan batal demi hukum Risalah Lelang Nomor 190/61/2022, memerintahkan Turut Tergugat III membatalkan balik nama/peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 683 dan tetap menjadi hak/milik Arya Sjahreza Bayu Lesmana (Penggugat), yang kemudian diserahkan kembali kepada Tergugat I dalam kekuasaannya sesuai Perjanjian Kredit Nomor 04, tertanggal 08 April 2008 yang berlaku sejak tanggal 08 April 2008;

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 3887 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III agar tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo*;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau setidaknya-tidaknya:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi relatif (Pengadilan Negeri Tenggara secara relatif tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*);
- Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum (*ongrondwettig*), tidak jelas, tidak terang, bias dan kabur (*obscuur libel*);
- Exceptio domini (objek perkara bukan milik Penggugat);
- Exceptio *non adimpleti contractus*;
- Exceptio *preemptoria*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tenggara telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Trg., tanggal 20 September 2023, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang kewenangan mengadili secara relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggara tidak berwenang mengadili perkara ini secara relatif;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.375.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan Nomor 190/PDT/2023/PT SMR., tanggal 29 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Desember 2023, kemudian

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 3887 K/Pdt/2024



terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 37/Pdt.G/2023/PN Trg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tenggara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 22 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Trg., tanggal 20 September 2023 serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 190/PDT/2023/PT.SMR tanggal 29 November 2023;
- Menyatakan Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Trg. perihal gugatan perbuatan melawan hukum, Pembatalan Risalah Lelang Nomor 190/61/2022 atas objek Tanah dan Bangunan alas Hak SHM Nomor 683 pada Objek Perjanjian Kredit Nomor 04, tertanggal 08 April 2008 adalah merupakan Kewenangan Relatif Pengadilan Negeri Tenggara;
- Menolak eksepsi Tergugat I/Termohon Kasasi I tentang kewenangan mengadili secara Relatif;
- Memerintahkan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara agar menunjuk dan menetapkan Majelis Hakim untuk dilakukannya pemeriksaan dan mengadili Perkara Perdata Nomor 37/Pdt.G/2023/PN.Trg., perihal gugatan perbuatan melawan hukum, Pembatalan Risalah Lelang Nomor

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 3887 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

190/61/2022 atas objek Tanah dan Bangunan alas Hak SHM Nomor 683 pada Objek Perjanjian Kredit Nomor 04, tertanggal 08 April 2008 sejak Putusan Majelis Hakim di tingkat kasasi ini diucapkan;

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 22 Desember 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 10 Januari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 04, tanggal 08 April 2008 dalam Pasal 9 itu sudah dipilih dan dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat I segala akibatnya serta pelaksanaannya dari Akta Perjanjian Kredit Nomor 04, tanggal 08 April 2008 telah memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan Pasal 118 ayat 4 HIR/142 ayat 4 Rbg Pengadilan Negeri Samarinda lah secara relatif berwenang untuk mengadili perkara gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARYA SJAHEREZA BAYU LESMANA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 3887 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ARYA SJAHREZA BAYU LESMANA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 3887 K/Pdt/2024



ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00 +</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 3887 K/Pdt/2024